

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1046/2533

นายสุรศักดิ์ คชินทักษ์

โจทก์

นายบัวทอง บุคดีเหมือน

จำเลย

นายวัชรินทร์ มาศอมรพันธุ์ ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132 (1), มาตรา 151 วรรคสอง, มาตรา 175, มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า เนื่องจากโจทก์จำเลยสามารถตกลงกันได้แล้ว โดยจำเลยยินยอมชำระหนี้ตามฟ้องให้โจทก์ โจทก์จึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยแถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 69)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยใช้เงิน 7,169.45 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับจากวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากไม่ชำระก็ให้ยึดทรัพย์จำนอง คือ ที่ดิน น.ส.3 ก. เลขที่ 9 เล่ม 1 ก. หน้า 9 เลขที่ดิน 138 และเลขที่ 145 เล่ม 2 ก. หน้า 45 เลขที่ดิน 59 ตำบลดงเมืองแถมกิ่งอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ออกขายทอดตลาดชำระหนี้ให้โจทก์

โจทก์ฎีกา (อันดับ 57)

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จ และได้ส่งไปยังศาลชั้นต้นเพื่อนัดคู่ความฟังแล้ว (อันดับ 67)

ก่อนวันนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยทนายโจทก์ซึ่ง
มีอำนาจถอนฟ้องลงชื่อในคำร้อง (อันดับ 69,29)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกาได้ คืบค่าขึ้นศาลให้โจทก์กึ่งหนึ่ง
จำหน่ายคดี

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกาได้ คืบค่าขึ้นศาลให้โจทก์กึ่งหนึ่ง
จำหน่ายคดี

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวิทย์ ธีรพงษ์-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ